



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente

Sentenza

nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 5243/2023, pendente

tra

Parte_1 elettivamente domiciliati in Milano, Via Mameli n. 20, presso lo studio dell'avv. Donatella Iacona, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo

ricorrente

e

CP_2

convenuto contumace

Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full-time; accertamento differente livello retributivo; impugnazione licenziamento verbale; richiesta spettanze e differenze retributive, indennità legali e contrattuali non corrisposte; responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03;

Conclusioni:

Per il ricorrente:

1. Accertare e dichiarare l'esistenza fra il sig. *Parte_1* [...] *Parte_1* e la S *CP_2* di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo full-time corso nel periodo decorrente dal 15.01.2021 al 30.09.2022, inquadrabile nel livello III de *Organizzazione_1*, o nel diverso livello di inquadramento retributivo di giustizia accertato, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.;

2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere, ex livello III del CCNL Edili Industria, le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo decorrente dal 15.01.2021 al 30.09.2022 alle dirette dipendenze della società *CP_2* e, conseguentemente, condannare la società *CP_2* in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché solidal 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato

dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) la societ Controparte_3 in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_1 e per i dedotti titoli, della somma lorda ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;

3. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 30.09.2022 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 L. 604/1966 e/o art. 2119 c.c. e, per l'effetto, condannare la società CP_2 alla reintegrazione della ricorrente nell'originario posto di lavoro e al ri favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.219,01) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.

IN OGNI CASO

[...] dichiarare l tra il sig. Parte_1 e la società CP_2 di un ra inquadrato nel livello II de Organizzazione_1, con orario di lavoro full time, per tutto il periodo di lavoro decorrente dal 21.10.2021 al 30.09.2022 e per l'effetto, stante la mancata corresponsione di qualsivoglia retribuzione al lavoratore a partire dal mese di Gennaio 2022, condannare o em nza anticipatoria di condanna ex art. 423 c.p.c. nei confronti della societ CP_2 in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, co (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) la societ Controparte_3 in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, per la somma di € 66.831,90.

- Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 30.09.2022 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 L. 604/1966 e/o art. 2119 c.c. e, per l'effetto, condannare la società CP_2 alla reintegrazione della ricorrente nell'originario posto di lavoro e al risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.054,09) per ogni mensilità decorrente dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto calcolato ex livello II de Organizzazione_1 e oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.

Svolgimento del processo

Il sig. *Parte_1* *Parte_1* ha convenuto in giudizio la *CP_2* e la *Controparte_3* deducendo: - di avere iniziato a prestare in data 15.01.2021, di fatto e senza alcuna una formale assunzione, la propria attività lavorativa di operaio specializzato con mansioni di muratore - cappotista, alle dirette dipendenze della *CP_2* come lavora *mpo* indeterminato e *full-time*, in qua livello III del *Organizzazione_1* ; - di essere stato formalmente assunto solamente in data 21.10.2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e *full-time*, scadente al 31.07.2022, formalmente e fittiziamente inquadrato come operaio qualificato con mansioni di "*muratore*" nel livello II del [...] *Org_1* ; - che in data 01.08.2022, il contratto di lavoro in oggetto era stato tempo determinato a tempo indeterminato mantenendo invariati tutti gli altri elementi del rapporto lavorativo; - di avere di fatto, a far data dal 15.01.2021, svolto le proprie prestazioni lavorative presso diversi cantieri in esecuzione dei contratti di appalto stipulati dal datore di lavoro; - di essere stato addetto, con autonomia operativa, alla costruzione di strutture murarie, nonché alla realizzazione di solette, di armature metalliche necessarie per la costruzione di muri con mattoni forati, blocchi divisorii e pilastri, alla realizzazione di opere in cemento armato, alla preparazione di opere di carpenteria in ferro o legno, per la ristrutturazione e per l'ampliamento di edifici residenziali, nonché all'esecuzione di lavori d'intonacatura e rasatura con preparazione del sottofondo, alla realizzazione di pareti divisorie e controsoffittature nonché all'applicazione di pannelli e materiali isolanti; - di dover essere, quindi, inquadrato al livello III del CCNL Edili Industria; - di avere lavorato secondo il seguente orario di lavoro *full-time*: dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00, nonché due domeniche al mese dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00 senza tuttavia alcun riconoscimento retributivo in relazione alle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte; - di essere stato licenziato verbalmente in data 30.09.2022; - di avere diritto a differenze retributive e contributive per il periodo lavorativo indicato, tra cui differenze con riferimento all'orario di lavoro osservato, al diff *adramento* contrattuale tra il formalizzato (II livello del *Organizzazione_1*) e quello effettivamente svolto per tutto il periodo lavorativo in esame (III del medesimo *Org_1* , lamentando anche il mancato pagamento retributivo di tutte le mensilità de i dal mese di gennaio 2022 nonché la mancata corresponsione delle somme maturate e dovute a titolo di TFR e di spettanze di fine rapporto; - che le diffide trasmesse non avevano avuto alcun esito.

Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.

Si è costituita la *Controparte_3* , chiedendo il rigetto del ricorso.

La Sa. *CP_2* è rimasta contumace.

Alla udienza del 16.11.2023 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti di *Controparte_3* ed è stata dichiarata l'estinzione del giudizio con riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente stesso e tale parte convenuta.

Il giudizio è proseguito nei confronti di *CP_4*

Alla udienza del 27.2.2024 il ricorrente ha rinunciato all'escussione dei testimoni, ammessi, citati e non comparsi ed ha precisato le proprie conclusioni con riferimento alla minore somma discendente dai conteggi nelle more depositati (conteggi che non

tengono conto né dell'asserito inizio del rapporto di lavoro, né delle asserite ore di straordinario svolte, né infine del superiore inquadramento).

Alla udienza del 27.2.2024 la causa è stata, quindi, decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

Le domande di parte ricorrente sono fondate.

1. Il rapporto di lavoro, la tipologia e la durata dello stesso trovano riscontro nella comunicazione Unilav in atti (doc. 2, fascicolo ricorrente), dalla quale risulta che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della Sa.ver in data 21.10.2021 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e *full-time*, scadente al 31.07.2022, inquadrato come operaio qualificato con mansioni di "*muratore*" nel livello II del CCNL Edili Industria.

Il ricorrente ha rinunciato alle domande aventi ad oggetto il periodo di lavoro asseritamente svolto senza formalizzazione, il lavoro straordinario ed il superiore inquadramento, insistendo nel lamentare il mancato pagamento di tutte le retribuzioni a partire dal mese di gennaio 2022, del TFR e delle spettanze di fine rapporto secondo quanto oggetto di formale contrattualizzazione.

In assenza di buste paga, le somme richieste a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi oggetto di domanda, spettanze di fine rapporto e TFR trovano riscontro nei conteggi depositati in data 26.2.2024, redatti secondo i parametri di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro (doc. 1, fascicolo ricorrente).

A fronte dell'allegazione del ricorrente circa il mancato pagamento degli importi di cui sopra, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto ad adempiere al proprio debito.

E' noto che spetti al datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 991 del 20/01/2016, Rv. 638615 – 01 ed in generale Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

La società convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze della ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle spettanze pretese.

Le domande di parte ricorrente devono, quindi, essere accolte e la convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente somma lorda € 27.604,25, di cui € 2.232,42 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

2. Devono, invece, essere respinte le domande relative all'asserito licenziamento orale.

La Suprema Corte ha chiarito che: "*Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti*" (Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019, Rv. 652914 - 01) e che "*in mancanza... di prova delle dimissioni (...), l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del*

licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22852 del 06/12/2004, Rv. 578169 - 01).

Non vi è in atti alcuna prova della ascrivibilità della cessazione del rapporto al datore di lavoro, avendo d'altra parte il ricorrente rinunciato ad escutere i testimoni ammessi.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 27.604,25, di cui € 2.232,42 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

rigetta ogni altra domanda;

condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;

fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 27/02/2024

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison